

债权人就债务人夫妻共有财产提起代位析产诉讼之法律适用

—— 高某诉王某、张某债权人代位析产案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终7186号民事判决书

2. 案由：债权人代位析产纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 高某

被告(上诉人): 王某

被告: 张某

【基本案情】

2019年11月,高某向法院提起诉讼,要求张某、王某、韩某、郭某共同偿还借款444万元。法院于2021年1月作出判决,支持了高某的诉讼请求。该判决生效后,郭某、张某未按照生效判决履行义务,高某于2021年4月向法院申请强制执行。法院受理执行案件后,未发现被执行人有足额可供执行的财产,实现债权金额为0元,于2021年8月裁定终结本次执行程序。

其间,高某发现张某与王某离婚,有转移财产嫌疑,于2021年9月向法院提起债权人撤销权之诉。经查明,张某与王某于1993年2月登记结婚。2020年1月,二人签署《离婚协议书》,载明:“张某与王某现因感情不和经双方协商一致,自愿协议离婚。协议内容如下:……二、共同财产的分割:甲房屋产权归张某所有;乙房屋产权归王某所有;丙房屋产权(本案案涉房屋)归王某所

有……三、债权债务的处理：甲房屋抵押贷款尚未归还的债务约200万元由张某偿还。双方分别负责偿还自己签署的债务：双方分别享有自己经手的债权……“”法院经一、二审审理，于2022年10月作出生效判决，撤销张某与王某于2020年1月签订的《离婚协议书》第二项中关于“案涉房屋归王某所有”的约定。

后，法院基于高某诉张某、王某、韩某、郭某借款纠纷一案民事判决的执行，查封了案涉房屋。现，高某提起债权人代位析产诉讼，请求：1. 判决分割登记在王某名下的案涉房屋，确认张某对该房屋享有50%的份额；2. 判决张某赔偿高某经济损失5万元。张某与王某主张案涉房屋系王某个人财产，并非夫妻关系存续期间的共同财产，不同意分割。

【案件焦点】

高某要求对案涉房屋进行析产是否应予支持。

【法院裁判要旨】

北京市怀柔区人民法院经审理认为：共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。根据案涉法院执行裁定书载明的内容，张某作为被执行人之一，未将债务清偿完毕，且已穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产线索。高某作为申请执行人在本案中提起析产诉讼，合法有据。案涉房屋系拆迁取得的定向安置房。原房屋无论是建房还是房屋拆迁，均发生在王某和张某婚姻关系存续期间，且双方在离婚协议中亦对案涉房屋为夫妻共同财产不持异议，现案涉房屋由生效判决恢复认为系夫妻共同财产，在张某无其他财产可供执行的情况下，债权人高某有权代位要求确认张某在案涉房屋中享有的份额。鉴于离婚协议已生效部分的财产安排已对女方抚养子女等因素作了考虑、进行了倾斜，现高某要求确认张某对案涉房屋享有50%的份额，合法合理，予以支持。高某主张的律师费是实现债权的必要支出，亦予以支持。

北京市怀柔区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百九十七条、第三百零三条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财

产的规定》第十二条规定，判决如下：

- 一、确认张某对案涉房屋享有50%的份额；
 - 二、张某于判决生效后七日内向高某支付律师费50000元。
- 王某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系一起债权人代位析产纠纷案件，即债权人要求析分债务人与其他共有人之共有物、明确债务人就共有物享有的财产份额的诉讼。2021年之前，债权人提起代位析产诉讼并无明确的立案案由，常以共有物分割、债权人代位权、分家析产等案由立案处理。在2020年修订的《民事案件案由规定》中，第三级案由“48. 共有纠纷”项下增设了“（4）债权人代位析产纠纷”，为债权人代位析产诉讼明确了路径。

一、债权人代位析产的法律依据

2005年开始实施并于2020年修正的《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》（以下简称《查扣冻规定》）第十二条规定：“对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。共有人协议分割共有财产，并经债权人认可的，人民法院可以认定有效。查封、扣押、冻结的效力及于协议分割后被执行人享有份额内的财产；对其他共有人享有份额内的财产的查封、扣押、冻结，人民法院应当裁定予以解除。共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许

。诉讼期间中止对该财产的执行。”该规定系债权人提起代位析产诉讼的直接依据，其确立了先析产后执行的共有财产执行路径，为执行财产的处置做好了准备。

从债权人代位析产的性质以及其属共有纠纷项下案由之情况可知，所谓的“析产”本质系“共有物”分割问题。在我国现行法律当中，涉及共有财产分

割的法律依据是《中华人民共和国民法典》第三百零三条，即“共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割；没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割”。该条规定中虽并无关于债权人代位析产的内容，但为债权人要求共有物分割提供了请求权基础，即在没有约定的情况下，按份共有财产可以随时请求分割，而共同共有人因未履行法院判决被列为被执行人的，则应属于上述规定中有重大理由需要分割共有财产的情形。

二、债权人提起代位析产诉讼的前提条件

根据《查扣冻规定》第十二条的规定并结合审判实际，笔者认为，债权人提起代位析产诉讼，应当满足以下条件：

（一）债权人享有的债权已经进入强制执行程序

从债权人代位析产诉讼的来源、性质以及法律依据来看，债权人代位析产诉讼实际上是由强制执行程序引发的衍生诉讼，其依附并服务于债权的执行，因此，债权人享有的债权须已进入强制执行程序，否则其不得请求代位析产。

（二）债务人与他人共有的财产已被采取执行措施

因债权人提起代位析产诉讼的法律依据系《查扣冻规定》第十二条，而无论是从《查扣冻规定》第十二条三款之间的逻辑顺序来看，还是从债权人代位析产的目的来看，债权人代位析产诉讼应系伴随执行措施而产生，其本质是确定共有财产中可执行的债务人的份额，亦确定执行行为的效力范围，故理应以财产被采取了查封、扣押、冻结或者其他执行措施为前提条件。

（三）共有财产权利人急于析产或不能达成有效的析产协议

按照《查扣冻规定》第十二条之规定，共有物的分割方式可以先由共有人之间进行协商。在债务人和其他共有人急于分割共有财产或对共有财产的分割不能形成有效析产协议的情况下，债权人才可以通过提起代位析产诉讼来分割共有财产以实现债权。其中，共有人不能形成有效析产协议的情形主要包括：析产协议不完全具备法律行为生效的要件；债权人不认可债务人和共有人之间

的财产分割协议；债权人虽然同意债务人和共有人之间的财产分割协议，但是法院经审查认为，此分割协议可能损害其他案外人合法权益或损害公共利益。

（四）债务人名下没有其他可供执行的独立财产

因共有财产的分割牵涉其他共有人的权利，而其他共有人与申请执行人并无利害关系且不负债务清偿义务，故法院在通过执行实现债权人权利的同时，应当注重保护其他共有人的合法权益，最小范围内影响后者利益是比例原则的当然要求。债权人提起代位析产诉讼，应当以在共有财产之外，人民法院穷尽执行措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产为前提，在被执行人有其他单独所有财产且足以清偿债务的，不应启动代位析产诉讼，如债权人坚持提起析产诉讼，考虑到其不符合提起代位析产诉讼的前提条件，法院可裁定驳回起诉。

本案中，高某提起代位析产诉讼，已经符合上述四个要求，故法院对其起诉予以受理，并经实体审理对其分割共有物的请求予以支持。

三、涉夫妻共同财产代位析产诉讼中的共有物分割原则

根据《中华人民共和国民法典》的规定，共有关系包括按份共有和共同共有。鉴于债务人按份共有的财产可直接作为执行标的，债权人通常无须提起代位析产诉讼。共同共有的财产处于未分割状态，是代位析产诉讼的主要对象，共同共有主要包括夫妻共有、家庭共有、未分割遗产的共有等，本案涉及的夫妻共有财产属于最常见的诉讼标的物。案涉房屋基于张某和王某曾经存在婚姻关系而形成共同共有。而张某和王某在债权人代位析产诉讼之前已经离婚，对其共有财产，应按照《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编关于离婚财产分割的规定进行分割。但与普通离婚财产分割不同的是，在财产的处理方式上，代位析产纠纷仅需要通过析产确定被执行人在共有财产中的份额，即将共同共有转变为按份共有即可，以明确执行行为的效力范围，划清处置范围，而无须像普通离婚财产分割一样“分割到底”，即进行实物分割。因代位析产诉讼中的共有财产分割具有被动性，普通离婚财产分割中常采用的实物分割，以及在实物从物理上不可分割的情况下采用的作价补偿（一方获得权属，另一方获得补

偿)或者变价的分割方式,在代位析产诉讼中一般不宜适用。

如被执行人和配偶婚姻关系还在存续期间,债权人是否可以提起对其共有财产的析产要求,审判实践中存在争议。笔者认为,根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条规定,婚姻关系存续期间,夫妻一方对共同财产有隐藏、挥霍等行为或者伪造共同债务等损害夫妻共同财产利益的行为,或者负有法定扶养义务的一方患重大疾病需医治,另一方不同意支付相关医疗费用的,夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财